

Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle que modifiée et complétée²²⁷

Le Wali de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n°1-14-193 du 1^{er} rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment son article 97 ;

Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n°1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée ;

Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 18 juillet 2017 ;

Fixe par la présente circulaire les conditions et les modalités devant être observées par les établissements de crédit pour la mise en place d'un dispositif de vigilance et de veille interne, conformément à la loi susvisée n°43-05.

Chapitre I

Définitions

Article premier²²⁸

Au sens de la présente circulaire, on entend par :

Etablissement : les établissements de crédit et organismes assimilés.

Bénéficiaire effectif : Toute personne physique qui exerce, en dernier lieu, un contrôle sur le client personne morale ou construction juridique, telle que prévue à l'article 15 de la présente circulaire et/ou toute personne physique pour le compte de laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.

Lorsque le client est une personne morale constituée sous forme de société, on entend par bénéficiaire effectif, la personne physique qui :

- détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
- ou exerce, par tout autre moyen, un contrôle effectif sur les organes de gestion, de direction ou d'administration de la société ou sur l'assemblée générale.

Dans le cas d'une personne morale autre qu'une société, on entend par bénéficiaire effectif, la personne physique :

- titulaire de droits portant sur plus de 25 % des biens de la personne morale ;
- ou ayant vocation, par l'effet d'un acte juridique, à devenir titulaire de droits portant sur plus de 25 % des biens de la personne morale.

²²⁷ Arrêté d'homologation n°2128-17 du 23 août 2017 publié au Bulletin officiel n°6726 du 15 novembre 2018. Ladite circulaire a été modifiée et complétée par la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020). L'intitulé de la circulaire susvisée a été complété en vertu de l'article premier de la circulaire n° 3/W/2019 précitée.

²²⁸ Les dispositions de l'article premier ont été modifiées et complétées en vertu de l'article premier de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

Client occasionnel : Le client occasionnel est celui qui :

- réalise auprès d'un établissement une opération occasionnelle, que celle-ci s'effectue en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ;
- ne recourt pas de manière régulière aux services offerts par l'établissement.

Relation d'affaires : Une relation d'affaires est nouée lorsque l'établissement engage une relation avec le client qui s'inscrit dans la durée, au moment où le contact est établi.

La relation d'affaires peut être régie par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues ou permanentes (Client habituel).

Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de l'intervention de l'établissement pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu.

Etablissement intermédiaire : une institution financière, qui dans une série de paiement de couverture, reçoit et transmet un virement électronique pour le compte de l'établissement du donneur d'ordre et l'établissement du bénéficiaire ou pour le compte d'un autre établissement intermédiaire.

Chapitre II

Dispositif de vigilance et de veille interne

Article 2²²⁹

L'établissement est tenu de mettre en place un dispositif permanent de vigilance et de veille interne couvrant les relations d'affaires, les clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs permettant la mesure, la maîtrise et la surveillance du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Ce dispositif doit faire partie du dispositif global de gestion des risques de l'établissement.

Article 3²³⁰

En vue de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif de vigilance et de veille interne doit comprendre les politiques et procédures régissant :

- les règles d'acceptation de la relation d'affaires ;
- l'identification et la connaissance de la relation d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs ;
- la mise à jour et la conservation de la documentation afférente à la relation d'affaires et aux opérations qu'elle effectue ;

229 Les dispositions de l'article 2 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

230 Les dispositions de l'article 3 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

- les règles de filtrage des données des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs, y compris les donneurs d'ordre et les bénéficiaires des opérations, par rapport aux listes des instances internationales compétentes ;
- le suivi et la surveillance des opérations ;
- les déclarations d'opérations suspectes à l'Unité de Traitement du Renseignement Financier ;
- la sensibilisation et la formation du personnel de l'établissement.

Ce dispositif est adapté au profil de risque et à la taille de l'établissement ainsi qu'à la nature, la complexité et au volume de ses activités.

Article 4

Les procédures visées à l'article 3 ci-dessus sont consignées dans un manuel qui doit être approuvé par l'organe d'administration de l'établissement et mis à jour périodiquement en vue de l'adapter aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et suivre l'évolution des activités.

Article 5²³¹

Sur la base de la compréhension des risques auxquels il est exposé, l'établissement doit appliquer une approche dite « approche basée sur les risques » et ce en vue de répartir ses ressources et mettre en œuvre des mesures afin de prévenir ou atténuer ces risques.

Ainsi, l'établissement procède, au moins une fois par an, à l'analyse et à l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme liés aux catégories de clients, aux pays ou zones géographiques ainsi qu'aux produits, services, opérations et canaux de distribution. Il prend en considération tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global ainsi « que le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer » pour atténuer ces risques.

Ladite analyse doit intégrer les conclusions de l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les clients considérés comme présentant un risque élevé prévus par l'article 31 ci-dessous et doit prendre en compte, de manière individuelle et combinée, notamment les critères de risques suivants :

- l'objet d'un compte ou d'une relation d'affaires ;
- le montant des avoirs déposés ou le volume des opérations effectuées ;
- la régularité ou la durée de la relation d'affaires.

Les résultats de cette évaluation doivent être documentés et portés à la connaissance de l'organe d'administration et de Bank Al-Maghrib.

L'établissement applique les mesures de vigilance appropriées visant à prévenir et à atténuer les risques encourus tels qu'ils ressortent de l'évaluation visée au présent article.

Ces mesures comprennent la fixation de systèmes de limites par produits et services, par périodes, par transactions, par canaux de distribution et par zones géographiques.

231 Les dispositions de l'article 5 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

Article 6

L'établissement doit identifier et évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme susceptibles de résulter :

- du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution ;
- de l'utilisation de technologies nouvelles liées à des nouveaux produits ou à des produits existants.

Cette évaluation des risques doit intervenir avant l'adoption des nouveaux produits, pratiques et technologies et donner lieu à la mise en place de mesures appropriées pour gérer et atténuer lesdits risques.

Article 7

L'établissement doit se doter de systèmes d'informations appropriés permettant de :

- prendre en charge les fiches clients visées aux articles 14 et 15 ci-dessous ainsi que les données d'identification visées aux articles 12, 27 et 28 de la présente circulaire ;
- disposer de la position de l'ensemble des comptes des clients de l'établissement et des opérations effectuées sur ces comptes ;
- analyser les tendances des opérations bancaires ;
- déceler les clients occasionnels dont le nombre d'opérations ou la régularité pourraient leur conférer la qualité de relation d'affaires ;
- détecter, en temps opportun, les transactions à caractère inhabituel ou complexe visées à l'article 34 ci-dessous ;
- vérifier si la clientèle, les donneurs d'ordre et les bénéficiaires effectifs des opérations à exécuter ou exécutées figurent dans les listes des instances internationales compétentes.

Ces systèmes doivent permettre le respect des modalités d'échange d'informations requises par les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 7 bis²³²

L'établissement doit exécuter le gel des avoirs conformément aux dispositions de la loi n°43-05 précitée et les textes pris en son application et respecter les interdictions de réaliser des opérations avec des personnes et entités désignées.

Article 8

L'établissement met en place une structure indépendante chargée de la gestion du dispositif de vigilance et de veille interne. Cette structure, dotée en ressources suffisantes et qualifiées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, doit notamment :

- centraliser et examiner les rapports des agences concernant les opérations ayant un caractère inhabituel ou complexe ;
- examiner, dans un délai raisonnable, les transactions inhabituelles ou complexes détectées par le système informatique de surveillance ;

232 L'article 7 bis a été ajouté en vertu de l'article 4 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

- assurer un suivi renforcé des comptes qui enregistrent des opérations considérées comme inhabituelles ou suspectes ainsi que des relations d'affaires présentant un risque élevé ;
- tenir l'organe de direction informé, de manière continue, sur les clients présentant un profil de risque élevé ;
- assurer la relation avec l'Unité de traitement du renseignement financier ;
- s'assurer de façon permanente du respect des règles relatives à l'obligation de vigilance.

Cette structure doit avoir accès, en temps voulu, à toutes les données et tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 9

L'établissement veille à ce que les dirigeants et le personnel, directement ou indirectement concerné par la mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire, bénéficient d'une formation continue, adéquate et adaptée au profil des bénéficiaires, sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Il met à leur disposition tous les éléments constitutifs du dispositif de vigilance et de veille interne.

Il forme le personnel aux techniques de détection et de prévention des opérations à caractère suspect.

Les programmes de formations, mis en place, font l'objet d'une évaluation régulière.

Article 10

L'établissement est tenu de sensibiliser son personnel, d'une manière permanente, aux risques de responsabilité auxquels pourrait être confronté l'établissement s'il venait à être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 11

L'établissement doit procéder à des contrôles permanents et périodiques du dispositif de vigilance visant, en particulier, à vérifier :

- l'adéquation des politiques, des procédures de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et des systèmes d'information de l'établissement aux risques encourus ;
- l'application, par le personnel, des politiques et procédures de l'établissement ;
- l'existence de critères de compétence appropriés au recrutement du personnel en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- l'évaluation de l'efficacité de la formation dispensée par l'établissement aux dirigeants et au personnel concerné.

Les résultats de ces contrôles et les plans d'actions y afférents font l'objet d'un rapport à communiquer au Comité d'Audit.

Article 11 bis²³³

L'établissement, recourant à des agents mandataires, dans le cadre de ses activités, doit les intégrer dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et surveiller leur respect des obligations de ce dispositif.

Chapitre III

Identification et connaissance des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs

Article 12²³⁴

L'établissement est tenu de recueillir et de vérifier les éléments d'information permettant l'identification de toute personne qui :

- souhaite ouvrir un compte de dépôt, quelle que soit sa nature, ou un compte titres ou louer un coffre-fort ou bénéficier d'un moyen de paiement ;
- recourt à ses services notamment pour l'obtention de crédit ou l'exécution de toutes autres opérations, même ponctuelles, telles que le versement d'espèces, le transfert de fonds, la mise à disposition, le change manuel.

Il est tenu d'identifier et de vérifier l'identité du client occasionnel quel que soit le montant des opérations qu'il réalise et du bénéficiaire effectif de ces opérations.

Lorsque l'établissement noue une relation d'affaires ou exécute une opération occasionnelle quelles que soit son montant, avec une construction juridique, l'établissement veille à ce que les personnes physiques, ayant la qualité de représentant, déclarent ladite qualité.

L'établissement identifie les personnes visées aux alinéas 1 et 2 du présent article au moyen de documents, données ou informations recueillies de sources fiables et indépendantes.

L'établissement est tenu également d'appliquer ces mesures à ses clients actuels.

L'établissement doit prendre les mesures de vigilance prévues par la présente circulaire à l'égard de leur clientèle lorsqu'elle effectue des opérations occasionnelles sous forme de virements électroniques.

Article 13

Préalablement à l'ouverture de tout compte, l'établissement doit établir des entretiens avec les postulants et, le cas échéant, leurs mandataires, en vue de :

- s'assurer de leur identité et de recueillir tous les renseignements et documents utiles relatifs aux activités des postulants et à l'environnement dans lequel ils opèrent, notamment lorsqu'il s'agit de personnes morales ;
- comprendre l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires et obtenir, le cas échéant, des documents à ce sujet.

Les comptes rendus de ces entretiens, signés par le client et l'établissement, doivent être conservés aux dossiers des clients, prévus aux articles 14 et 15 ci-après.

233 L'article 11 bis a été ajouté en vertu de l'article 4 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

234 Les dispositions de l'article 12 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article premier de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

Article 14²³⁵

Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte, ou toute autre entrée en relation d'affaires au nom de chaque client personne physique au vu des énonciations portées sur tout document d'identité officiel. Ce document doit être en cours de validité, délivré par une autorité marocaine habilitée ou une autorité étrangère reconnue et porter la photographie du client.

Sont consignés dans cette fiche les éléments suivants :

- le(s) prénom(s) et le nom (s) du client ainsi que sa date de naissance et, le cas échéant, les prénoms et noms de ses parents ;
- le numéro de la carte nationale d'identité, pour les citoyens marocains, les dates d'émission et d'expiration et l'autorité de délivrance ;
- le numéro de la carte d'immatriculation, pour les étrangers résidents ainsi que les dates d'émission et d'expiration et l'autorité de délivrance ;
- le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu, pour les étrangers non-résidents, les dates d'émission et d'expiration et l'autorité de délivrance ;
- l'adresse exacte ;
- la profession ;
- le numéro d'immatriculation au registre de commerce, pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, ainsi que la mention du tribunal d'immatriculation ainsi que le numéro de la taxe professionnelle ;
- pour les auto-entrepreneurs, le numéro du registre national de l'entrepreneur prévue à l'article 5 de la loi 114-13 relative au statut de l'auto-entrepreneur ;
- les déclarations relatives à l'origine des fonds ;
- les informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.

Les éléments d'identification, visées ci-dessus, doivent également être recueillis des personnes qui pourraient être amenées à faire fonctionner le compte du client en vertu d'un mandat.

La fiche client ainsi que les copies des documents d'identité présentés doivent être conservées dans un dossier ouvert au nom du client.

Article 15²³⁶

Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte ou toute autre entrée en relation d'affaires, au nom de chaque client personne morale dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces personnes, l'ensemble ou certains des éléments d'identification ci-après :

- la dénomination ;
- la forme juridique ;
- les activités exercées ;
- l'adresse du siège social ;
- le numéro de l'identifiant fiscal ;
- le numéro d'immatriculation au registre du commerce de la personne morale et, le cas échéant, de ses agences et succursales ainsi que le tribunal d'immatriculation ;

235 Les dispositions de l'article 14 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article premier de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

236 Les dispositions de l'article 15 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).



- le numéro de l'identifiant commun d'entreprise (ICE) ;
- le (s) prénom (s) et nom (s) des personnes siégeant au sein des organes d'administration et de direction de la personne morale ainsi que celles mandatées à faire fonctionner le compte bancaire ;
- les informations relatives à l'objet et à la nature envisagée de la relation d'affaires.

Cette fiche doit être mise à jour et conservée dans le dossier ouvert au nom de la personne morale concernée. Les documents complémentaires, ci-après mentionnés, correspondant à sa forme juridique doivent également être conservés.

Les documents complémentaires devant être fournis par les sociétés commerciales incluent notamment :

- les statuts ;
- la publicité légale relative à la création de la société et aux éventuelles modifications affectant ses statuts ou un extrait du registre du commerce de moins de 3 mois ;
- les états de synthèse de l'exercice écoulé ;
- les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ou des associés ayant nommé les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance ou les gérants.

Dans le cas de sociétés en cours de constitution, l'établissement doit exiger la remise du certificat négatif, le projet des statuts et de tous les éléments d'identification des fondateurs et des souscripteurs du capital.

Les documents complémentaires devant être fournis par les associations incluent :

- les statuts ;
- le certificat de dépôt du dossier juridique de l'association auprès des autorités administratives compétentes ;
- les procès-verbaux de l'assemblée générale constitutive portant élection des membres du bureau, du président et la répartition des tâches au sein du bureau ;
- l'acte portant nomination des personnes habilitées à faire fonctionner le compte.

Les documents complémentaires devant être fournis par les coopératives incluent :

- les statuts ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la coopérative ;
- l'acte portant nomination des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;
- la décision portant agrément de la constitution de la coopérative.

Pour les autres catégories de personnes morales, notamment les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public, l'établissement exige, en outre, les autres éléments complémentaires d'identification tels que prévus par la législation en vigueur.

Pour les constructions juridiques, y compris les trusts ou toutes structures juridiques équivalentes, l'établissement prend connaissance notamment :

- de leurs dénominations, des éléments constitutifs de leur création ;
- les pouvoirs accordés aux personnes agissant pour le compte des constructions juridiques ;

- les noms des personnes occupant des fonctions de direction ;
- les finalités poursuivies, les modalités de gestion et de représentation de la structure juridique concernée ;
- l'adresse du siège social, ou le cas échéant celle de l'un des principaux lieux d'activité, ainsi que le lieu de résidence du représentant.

L'établissement les vérifie au moyen de tout document susceptible d'en faire preuve, dont ils prennent copie. Ils doivent exiger des documents relatifs aux personnes ayant constitué la structure, à celles assurant sa gestion ainsi qu'aux bénéficiaires effectifs.

Les documents complémentaires devant être fournis par les personnes morales, autres que celles précitées, incluent :

- l'acte constitutif ;
- les actes portant nomination des représentants ou fixant les pouvoirs des organes de direction et d'administration.

En outre, l'établissement doit :

- recueillir les éléments d'identification prévus à l'article 14 ci-dessus pour les personnes physiques mandatées à faire fonctionner le compte des personnes morales, et des constructions juridiques ;
- identifier les bénéficiaires effectifs, par tout moyen fiable et indépendant.

Les documents rédigés dans une langue autre que l'arabe, le français et l'anglais doivent être traduits dans l'une des deux premières langues par un traducteur assermenté auprès des juridictions.

En cas de doute sur les personnes physiques considérées comme bénéficiaires effectifs, ou lorsqu'il s'avère impossible d'identifier lesdites personnes, l'établissement prend, conformément à la loi, toute mesure permettant de vérifier l'identité de la personne physique occupant la position de dirigeant principal.

Article 16²³⁷

Lorsque l'établissement recourt à des tiers pour l'identification de la clientèle, de la relation d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs, il doit être en mesure :

- de s'assurer que le tiers est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et dispose de politiques et procédures en la matière ;
- de s'assurer que le tiers respecte les obligations de vigilance prévues par la présente circulaire y compris la conservation des documents ;
- d'obtenir immédiatement les informations concernant l'identification des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs ainsi que l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;
- s'assurer que le tiers est à même de fournir à l'établissement, sur sa demande et immédiatement, la copie des données d'identification et autres documents pertinents liés au devoir de vigilance relatif à la clientèle ;
- de tenir compte des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels le tiers est établi.

Le tiers auquel il est fait recours n'est pas habilité à recourir à son tour aux services d'autres personnes ou entreprises.

²³⁷ Les dispositions de l'article 16 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article premier de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).



Lorsque l'établissement recourt, pour l'identification des relations d'affaires, des clients occasionnels ou des bénéficiaires effectifs, à des tiers appartenant au même groupe, le groupe est tenu, en sus des conditions précitées :

- de respecter les obligations de vigilance et de veille interne prévues par la présente circulaire ;
- d'être assujetti au contrôle de l'autorité compétente en matière des obligations de vigilance relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La responsabilité de la conformité aux obligations de vigilance visées au présent article incombe en dernier lieu à l'établissement.

Article 17

L'établissement s'assure que les documents, données et informations obtenus dans le cadre de l'exercice du devoir de vigilance prévus aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus sont à jour.

Il procède à la mise à jour régulière des documents, données et informations prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus en tenant compte de l'importance et la complétude de ces éléments au regard du profil de risque des relations d'affaires.

La pertinence et la suffisance de ces données ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont également déterminées proportionnellement au profil risque des relations d'affaires et à la lumière des conclusions de l'analyse et de l'évaluation des risques prévues à l'article 5 ci-dessus.

Article 18

Sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, l'établissement peut appliquer des mesures de vigilance simplifiées en matière d'identification de la clientèle aux organismes marocains listés ci-après :

- les personnes morales faisant appel public à l'épargne ;
- les établissements de crédit et organismes assimilés ;
- les entreprises d'assurances et de réassurance ;
- les organismes de prévoyance sociale ;
- les sociétés de bourse ;
- les teneurs de comptes titres ;
- les sociétés de gestion des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif en capital et des fonds de placement collectif en titrisation ;
- les sociétés d'investissement à capital variable ;
- les entreprises et établissements publics.

Article 19

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et sauf l'existence de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, la liste des documents d'identification à recueillir auprès des titulaires de comptes de paiement est fixée, tel que prévue par la circulaire 7/W/2016 relative aux modalités d'exercice des services de paiement, comme suit :

- compte de paiement de niveau 1: le numéro national de téléphonie mobile en service ;

- compte de paiement de niveau 2 : un entretien et remplir la fiche d'ouverture d'un compte au nom du titulaire de compte et sur la base d'un document d'identité officiel, en cours de validité, délivré par une autorité marocaine habilitée ou une autorité étrangère reconnue, portant la photographie du client et dont une copie est annexée à la fiche client.

Article 20²³⁸

Sont soumises aux mêmes conditions visées aux articles 12 à 15 ci-dessus, les demandes d'ouverture de comptes à distance, notamment par voie électronique.

Lors de l'ouverture des comptes depuis l'étranger, l'établissement doit respecter les conditions additionnelles suivantes :

- obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité du client (carte de séjour et passeport) ;
- exiger que la première opération portée au crédit du nouveau compte soit effectuée à partir d'un compte déjà ouvert par le postulant sur les livres d'un établissement bancaire situé dans un pays respectant les normes du Groupe d'Action Financière ;
- appliquer des mesures de vigilance renforcées sur le compte tant que le client ne s'est pas présenté auprès de l'agence concernée.

A défaut de présentation des originaux à l'établissement, les photocopies des documents d'identité visés à l'article 14 ci-dessus et celles des statuts, des procès-verbaux des réunions et des documents prévus à l'article 15 ci-dessus, établis à l'étranger doivent être certifiés conformes par les autorités compétentes, sous réserve des conventions internationales ratifiées et publiées au « Bulletin officiel ».

Article 21

Les documents visés aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus doivent faire l'objet d'un examen minutieux pour s'assurer de leur régularité apparente et, le cas échéant, être rejetés si les informations fournies par le client ne concordent pas avec celles figurant sur les documents présentés.

Dans ce cas, des justificatifs complémentaires doivent être exigés au client.

Article 22

L'établissement doit s'assurer par tous moyens de l'adresse exacte du client. À défaut, il peut décliner l'entrée en relation et procéder, s'il y a lieu, à la clôture du compte.

Article 23

L'établissement vérifie, lors de l'ouverture d'un compte, si le postulant dispose déjà d'autres comptes ouverts sur ses livres et, le cas échéant, l'historique des opérations effectuées dans ces comptes.

Il se renseigne sur les raisons pour lesquelles la demande d'ouverture d'un nouveau compte est formulée, ainsi que sur l'origine des fonds à déposer dans ledit compte et la nature de la relation d'affaires envisagée.

Article 24

Pour les besoins d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client personne morale, l'établissement prend toutes les mesures nécessaires pour comprendre le régime de la propriété et la structure de contrôle de ladite personne morale.

²³⁸ Les dispositions de l'article 20 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).



Article 25

L'établissement ne doit pas tenir des comptes anonymes, ni des comptes sous des noms fictifs.

Article 26²³⁹

Lorsque les données d'identification des personnes concernées sont incomplètes ou manifestement fictives, l'établissement doit s'abstenir d'établir la relation d'affaires et d'effectuer toute opération. Dans ce cas, il est tenu de faire immédiatement une déclaration de soupçon à l'Unité de traitement du renseignement financier.

Lorsque l'établissement doute de la véracité ou de la pertinence des données d'identification de la relation d'affaires, ou de son bénéficiaire effectif précédemment obtenues, il doit prendre des mesures de vigilance appropriées à l'égard de cette relation d'affaires. Si l'établissement n'est pas en mesure de respecter les obligations de vigilance appropriées à l'égard desdites relations d'affaires, prévues par la présente circulaire, il doit s'abstenir d'effectuer toute opération, mettre fin à la relation d'affaires et effectuer immédiatement une déclaration de soupçons à l'unité de traitement du renseignement financier.

Article 27²⁴⁰

Les informations devant accompagner les virements électroniques transfrontaliers, émis et reçus, dans le cadre d'une relation d'affaire ou par des clients occasionnels, indépendamment de leurs montants comportent au minimum :

- le nom et prénom ou la dénomination sociale lorsqu'il s'agit de personne morale ou société du donneur d'ordre et du bénéficiaire et le cas échéant du bénéficiaire effectif ;
- les numéros de comptes du donneur d'ordre et du bénéficiaire effectif dès lors que de tels comptes sont utilisés pour réaliser l'opération ou, le cas échéant, un numéro de référence unique d'opération afin de permettre sa traçabilité ;
- l'adresse du donneur d'ordre, son numéro d'identification client ou sa date et son lieu de naissance ;
- l'objet de l'opération.

Lorsque plusieurs virements électroniques transfrontaliers émanant d'un même donneur d'ordre font l'objet d'une transmission par lot aux bénéficiaires, dénommé « lot de transmission », le lot devrait contenir les informations requises et exactes sur le donneur d'ordre et les informations complètes sur le bénéficiaire, le parcours de ces informations devant pouvoir être entièrement reconstitué dans le pays des bénéficiaires effectifs. L'établissement devrait être obligé d'inclure le numéro de compte du donneur d'ordre ou le numéro de référence unique d'opération.

L'établissement agissant comme intermédiaire dans lesdites opérations de virement électronique transfrontalier doit s'assurer que toutes les informations visées au premier alinéa ci-dessus accompagnant le virement électronique y restent attachées. Il doit s'assurer également que toutes les informations sont incluses, par la mise en place de systèmes d'information permettant de détecter les virements électroniques transfrontaliers pour lesquels il manque les informations requises.

239 Les dispositions de l'article 26 ont été abrogées et remplacées en vertu de l'article 3 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

240 Les dispositions de l'article 27 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

Les prestataires qui fournissent des services de transfert de fonds, soit directement soit à travers leurs agents, sont tenus de se conformer aux obligations prévues au deuxième alinéa ci-dessus appliquées aux intermédiaires financiers.

Ces informations doivent être intégrées dans le système d'information de l'établissement et être facilement exploitables.

Article 28²⁴¹

Les virements et transferts de fonds nationaux émis et reçus, dans le cadre d'une relation d'affaire ou par des clients occasionnels indépendamment des montants objets de transfert, doivent inclure les mêmes informations prévues à l'article 27 ci-dessus, à moins que celles-ci puissent être mises, par d'autres moyens, à disposition de l'établissement du bénéficiaire ou des autorités compétentes, à leur demande et ce, dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de la demande.

L'établissement du donneur d'ordre doit au minimum inclure le numéro de compte du donneur d'ordre ou un numéro de référence unique d'opération, à condition que ce numéro de compte ou cet identifiant permette de retrouver les autres informations requises.

Les informations dont dispose l'établissement doivent être mises, sans délai, à la disposition des autorités judiciaires chargées de poursuite pénale, suite à leurs demandes.

Article 29

L'établissement du bénéficiaire et l'établissement intermédiaire doit mettre en place des procédures, fondées sur les risques, afin de traiter le cas des virements et des transferts de fonds reçus, non accompagnés des informations prévues à l'article 27 de la présente circulaire.

Ces procédures prévoient notamment, l'application de mesures graduelles suivantes :

- le sursis à l'exécution de l'opération tout en exigeant de l'établissement du donneur d'ordre de communiquer, dans un délai raisonnable, les informations requises ;
- le rejet de l'opération en raison de la non-réception des informations requises dans les délais impartis ;
- la cessation de la relation d'affaires avec le correspondant bancaire dans le cas où ce dernier n'est pas en mesure de respecter les exigences prévues à l'article 27 ci-dessus.

241 Les dispositions de l'article 28 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

Chapitre IV

Suivi et surveillance des opérations

Article 30

L'établissement classe ses clients par catégories, selon leur profil de risque en prenant en compte les résultats découlant de l'évaluation des risques visée à l'article 5 ci-dessus, des informations prévues à l'article 12 ci-dessus et celles contenues dans les fiches clients prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Article 31²⁴²

Sont considérés comme relations d'affaires, ou bénéficiaires effectifs présentant un risque élevé pour l'établissement notamment :

- les clients identifiés en tant que tel par l'établissement sur la base de son approche fondée sur les risques visée à l'article 5 ci-dessus ;
- toute personne, de nationalité marocaine ou étrangère, exerçant ou ayant cessé d'exercer des fonctions publiques, civiles ou militaires, juridictionnelles de haut rang ou politiques au Maroc ou à l'étranger, ou une fonction importante au sein de ou pour le compte d'une organisation internationale, ainsi que les membres de sa famille et les personnes connues pour leur être étroitement associées, qu'elles soient de nationalité marocaine ou étrangère, et les sociétés dont elles détiennent une part du capital ;
- les étrangers non-résidents ;
- les correspondants bancaires ;
- les organismes à but non lucratifs ;
- les constructions juridiques y compris les trusts ou toutes structures juridiques équivalentes ;
- les personnes physiques et morales de pays pour lesquels le Groupe d'action financière appelle à des mesures de vigilance renforcées ;
- les personnes morales installées dans des zones offshores.

Sont également considérées comme présentant un risque élevé, les opérations effectuées par ou pour le compte de personnes résidentes dans des pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment celles listées par les instances internationales compétentes.

Article 32

L'établissement institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.

Article 33

L'établissement doit s'assurer que les opérations effectuées par ses clients sont en parfaite adéquation avec sa connaissance de ces clients, leurs activités ainsi que leurs profils de risque.

242 Les dispositions de l'article 31 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

Article 34

Les opérations inhabituelles ou complexes visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, incluent notamment les opérations qui :

- ne semblent pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent ;
- portent sur des montants sans commune mesure avec les opérations habituellement effectuées par le client ;
- se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité.

L'élément essentiel de la complexité de l'opération réside, notamment, dans l'inadéquation entre l'opération en cause et l'activité professionnelle ou économique du client ou son patrimoine ainsi que par rapport aux mouvements habituels du compte.

L'établissement doit procéder à l'examen des opérations inhabituelles ou complexes visées ci-dessus. Dans ce cadre, il se renseigne auprès du client sur le contexte et l'objet de ces opérations, l'origine et la destination des fonds ainsi que l'identité des bénéficiaires effectifs.

Article 35

L'établissement doit porter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou autres catégories d'agent, notamment les agents des établissements de paiement, des bureaux de change, des intermédiaires en matière de transactions immobilières et des casinos, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients, personnes physiques ou morales.

Cette vigilance doit s'exercer également vis-à-vis des nouveaux comptes ouverts au nom des associations et personnes morales nouvellement constituées.

Article 36

L'établissement doit prêter une attention particulière :

- aux opérations exécutées par des personnes dont l'adresse électronique est domiciliée chez un tiers, dans une boîte postale, aux guichets de l'établissement ou qui changent d'adresse fréquemment ;
- aux comptes des personnes physiques gérés par des mandataires.

Article 37

L'établissement doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux produits, pratiques et technologies n'impliquant pas une présence physique du client ou susceptibles de favoriser l'anonymat.

Article 38

L'établissement définit et met en œuvre des procédures permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne qui présente un risque élevé.

Article 39

Les conditions d'ouverture de nouveaux comptes et les mouvements de fonds d'importance significative doivent faire l'objet de contrôle centralisé en vue de s'assurer que tous les renseignements relatifs aux clients concernés sont disponibles et que ces mouvements n'impliquent pas d'opérations à caractère inhabituel ou suspect.

Toute opération considérée comme ayant un caractère inhabituel ou suspect doit donner lieu à l'élaboration d'un rapport à l'intention du responsable de la structure indépendante visée à l'article 8 ci-dessus.

Lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme sur une opération ou un ensemble d'opérations liées entre elles, et que la mise en œuvre des mesures de vigilance risquerait d'alerter le client concerné, l'établissement peut surseoir aux mesures de vigilance et doit procéder à la déclaration de soupçon à l'Unité de traitement du renseignement financier.

Article 40²⁴³

Les mesures de vigilance renforcées à appliquer par l'établissement aux clients à risque élevé consistent notamment en une ou plusieurs des mesures suivantes :

- collecter des informations supplémentaires sur le client ;
- obtenir l'autorisation de l'organe de direction, avant de nouer ou de poursuivre une relation d'affaires ;
- tenir leurs organes de direction régulièrement informés sur la nature et les volumes des opérations effectuées par ces clients ;
- augmenter le nombre et la fréquence des contrôles et la sélection des schémas d'opérations qui nécessitent un examen plus approfondi ;
- obtenir des informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées.

Chapitre V

Correspondants bancaires

Article 41

L'établissement qui exerce des activités de correspondance bancaire doit évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme associés aux activités de ses correspondants et appliquer des mesures appropriées de vigilance à l'égard de cette catégorie de contreparties.

Article 42²⁴⁴

L'établissement est tenu, avant d'ouvrir un compte à un correspondant bancaire étranger, et en sus des éléments d'identification prévus à l'article 15 ci-dessus :

- de recueillir sur ledit correspondant des informations suffisantes pour comprendre précisément la nature de ses activités et pour apprécier sur la base d'informations publiques disponibles sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet, permettant de savoir notamment, si le correspondant a fait l'objet d'une enquête ou à des mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
- d'évaluer les contrôles mis en place par le correspondant en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

243 Les dispositions de l'article 40 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

244 Les dispositions de l'article 42 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article premier de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

- de s'assurer que le correspondant est soumis à une législation en matière de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au moins équivalente à celle prévue par la loi susvisée n°43-05 et comprendre ses responsabilités en la matière ;
- de s'assurer que son dispositif de vigilance fait l'objet de contrôle régulier de la part de l'autorité de supervision dont il relève.

La collecte d'informations est complétée, si nécessaire, par des réunions avec la direction et le responsable de la conformité du correspondant bancaire, son autorité de tutelle et de contrôle y compris l'unité de renseignement financier et les organismes publics compétents.

L'établissement doit refuser d'établir ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire avec une banque fictive constituée dans un État ou territoire où elle n'a pas de présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier soumis à une autorité de tutelle ou de supervision.

La présence physique désigne la présence d'une structure dotée d'un pouvoir de décision dans un pays.

Afin de s'assurer que ses correspondants bancaires n'entretiennent pas des relations de crédit avec des établissements fictifs, l'établissement doit également s'assurer que lesdits correspondants n'autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes.

Article 43

La décision d'accepter ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire doit être approuvée par l'organe de direction de l'établissement.

Article 43 bis²⁴⁵

L'établissement doit s'assurer que les comptes de sa banque cliente ouverts sur ses livres ne sont pas utilisés par d'autres établissements clients de cette banque, sans son autorisation et sa connaissance.

Lorsque l'établissement autorise cette pratique, dite « correspondance bancaire imbriquée », il doit exercer les mesures de vigilance additionnelles suivantes :

- vérifier et s'assurer que la banque cliente satisfait aux obligations citées dans les articles 41, 42 et 43 ci-dessus vis-à-vis de ses établissements clients ;
- avoir une compréhension claire de l'activité et du profil de risque des établissements clients de sa banque cliente, et les services qui leur sont proposés ;
- être systématiquement tenu informé par la banque cliente de toute opération ou service rendu dans le cadre de ce type de correspondance bancaire ;
- s'assurer que la banque cliente est en mesure de répondre rapidement aux demandes d'informations sur ses établissements clients et les transactions effectuées.

L'établissement doit mettre en place des mesures appropriées pour détecter d'éventuelles relations de correspondance bancaire imbriquée.

²⁴⁵ L'article 43 bis a été ajouté en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).



Article 44

Si l'établissement décide d'autoriser des tiers à utiliser directement les comptes de correspondants bancaires ouverts sur ses livres ou à effectuer des opérations pour leur propre compte, dénommés les « comptes de passage », il doit exercer une surveillance renforcée sur ces activités, adaptée à la spécificité de leur risque.

L'établissement doit vérifier si le correspondant bancaire :

- a pris des mesures adéquates de vigilance à l'égard des clients qui ont directement accès auxdits comptes ;
- est en mesure de fournir à l'établissement, à sa demande, les informations utiles sur les mesures de vigilance à l'égard desdits clients.

Chapitre VI

Conservation des documents

Article 45

L'établissement conserve pendant dix ans tous les justificatifs relatifs aux opérations effectuées par les relations d'affaires, les clients occasionnels, les bénéficiaires effectifs et les correspondants bancaires y compris celles se rapportant aux donneurs d'ordre et des bénéficiaires de ces opérations et ce, à compter de la date de leur exécution.

Il conserve également, pour la même durée, les documents comportant des informations sur ses relations d'affaires, les clients occasionnels et les correspondants bancaires, à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux.

Article 46²⁴⁶

L'organisation de la conservation des documents doit notamment permettre de reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les informations demandées par toute autorité habilitée, y compris celles demandées dans le cadre de poursuites engagées pour tout acte incriminé par le code pénal.

Article 47

Les résultats des analyses et vérifications menées sur les opérations réalisées et les documents y afférents sont conservés dix ans à compter de leur production.

Chapitre VII

Mesures de vigilance Groupe

Article 48²⁴⁷

L'établissement s'assure que ses succursales ou filiales, dont le siège est établi à l'étranger, se conforment aux obligations prévues par les lois n°43-05 et n°103-12 précitées ainsi que par les dispositions de la présente circulaire, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas, il doit appliquer des mesures de vigilance supplémentaires appropriées afin de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et d'en informer l'unité de traitement du renseignement financier et Bank Al-Maghrib.

246 Les dispositions de l'article 46 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

247 Les dispositions de l'article 48 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

Article 49

L'établissement élabore une cartographie consolidée des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme à l'échelle du groupe.

Article 50

L'établissement nomme un responsable de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour l'ensemble du groupe dont la mission est de définir et de coordonner une stratégie en la matière et d'évaluer sa mise en œuvre au Maroc et à l'étranger.

Article 51

Les politiques et procédures, visées à l'article 3 de la présente circulaire, doivent être uniformément appliquées dans l'ensemble du groupe.

En cas de différence entre les obligations législatives ou réglementaires minimales entre le pays d'origine et le pays d'accueil, les établissements situés dans le pays d'accueil doivent appliquer les règles les plus strictes des deux.

Article 52²⁴⁸

L'établissement est tenu, sous réserve du respect de la législation régissant le secret professionnel et la protection des données à caractère personnel, de mettre en œuvre au niveau du groupe des politiques et des procédures suivantes :

- le partage des informations requises aux fins du devoir de vigilance relatif à la clientèle et de la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- la mise à disposition, dans un délai raisonnable, par les succursales et filiales, aux fonctions d'audit et de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au niveau du groupe, d'informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu'elles sont nécessaires aux fins du devoir de vigilance. Ces informations doivent inclure les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles.

L'établissement communique, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques de blanchiment de capitaux et financement de terrorisme, les mêmes types d'informations à ses succursale et filiales membres de son « groupe ».

Article 53

La maison-mère doit recueillir, en temps opportun, auprès de ses succursales et filiales les informations relatives, en particulier, aux clients communs, y compris les parties liées ou affiliées, notamment les clients qui présentent un risque élevé.

Article 54

L'établissement ayant des filiales ou des succursales, installées dans des places financières offshore ou dans des pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les recommandations du Groupe d'action financière, doit veiller à ce que ces entités soient dotées d'un dispositif de vigilance similaire à celui prévu par la présente circulaire, dans la mesure où la législation et réglementation en vigueur du pays d'accueil le permet. Lorsque cette législation prévoit des dispositions contraires, l'établissement 'concerné' doit informer Bank Al-Maghrib et l'Unité de traitement du renseignement financier.

248 Les dispositions de l'article 52 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article premier de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).



Article 55

La maison-mère doit coordonner la surveillance des relations de correspondance bancaire engagées au sein du groupe, et veiller à ce que des mécanismes adéquats de partage d'information soient en place au sein du groupe à ce sujet.

La maison-mère doit être attentive à ce que les opérations d'évaluation des risques effectuées en la matière, par les entités du groupe soient conformes à la politique d'évaluation à l'échelle du groupe.

Chapitre VIII

Reporting à Bank Al-Maghrib

Article 56²⁴⁹

L'établissement inclut dans le rapport sur les activités de la fonction conformité, qu'il est tenu d'adresser à Bank Al-Maghrib, un chapitre retraçant le dispositif de vigilance mis en place ainsi que les activités et les résultats de contrôles effectués en la matière.

Il communique à Bank Al-Maghrib, au moins une fois par an, un reporting sur les activités de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme selon les modalités qu'elle fixe.

Bank Al-Maghrib peut exiger, le cas échéant, un reporting selon une périodicité plus courte.

Article 56 bis²⁵⁰

Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n°43-05 précitée, le non-respect des obligations auxquelles fait référence ledit article et visées par la présente circulaire, est passible de sanctions pécuniaires prévues par la loi précitée et de sanctions disciplinaires prévues par la loi n°103-12 précitée.

Article 57

Est abrogée la circulaire n°2/G/2012 du 18 avril 2012 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.

249 Les dispositions de l'article 56 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).

250 L'article 56 bis a été ajouté en vertu de l'article 4 de la circulaire n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 (arrêté d'homologation n°3959-19 du 10 décembre 2019 publié au Bulletin Officiel n°6932 du 5 novembre 2020).